

Số: /SNNMT-ĐCKS

Lâm Đồng, ngày tháng 4 năm 2026

V/v đăng ký thu hồi khoáng sản và báo cáo kết
quả thực hiện thủ tục xác nhận thu hồi khoáng
sản trên địa bàn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường và đặc khu Phú Quý.

Triển khai thực hiện Luật Địa chất và khoáng sản, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Ngày 07/01/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Công văn số 144/SNNMT-ĐCKS về việc thu hồi khoáng sản đối với khối lượng đất dôi dư từ hoạt động cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp gửi UBND các xã, phường, đặc khu để nghiên cứu triển khai thực hiện.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định, tránh tình trạng lợi dụng hoạt động san gạt, cải tạo mặt bằng để thu hồi, vận chuyển khoáng sản (đất san lấp) không đúng quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Về đăng ký thu hồi khoáng sản:

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 75 Luật Địa chất và khoáng sản: “*Người sử dụng đất thực hiện cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp được phép thu hồi khoáng sản nhóm III, nhóm IV từ hoạt động cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp.*”

Tại điểm b khoản 2 Điều 75 Luật Địa chất và khoáng sản: “*Đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này, người sử dụng đất chỉ được thu hồi khoáng sản khi bắt buộc phải san gạt, đào đắp bề mặt địa hình tạo mặt bằng xây dựng các hạng mục của công trình đó.*”

Tại khoản 6 Điều 96 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 02/7/2025 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 35 Điều 1 Nghị định số 21/2026/NĐ-CP ngày 16/01/2026 của Chính phủ: “*6. Hoạt động cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 75 của Luật Địa chất và khoáng sản bao gồm các hoạt động cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp và chỉ được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng.*”

Hoạt động thu hồi khoáng sản chỉ là hoạt động thứ phát được thực hiện kết hợp khi có hoạt động cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu khi xác nhận thu hồi khoáng sản theo thẩm quyền cần nghiên cứu kỹ các quy định nêu trên để thực hiện.

2. Báo cáo kết quả thực hiện xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản theo thẩm quyền trên địa bàn (từ ngày 01/7/2025 - Luật Địa chất và khoáng sản có hiệu lực đến nay) về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 10/5/2026 để tổng hợp theo dõi.

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát không để lợi dụng việc thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp phục vụ cho xây dựng công trình hoặc các hạng mục công trình của dự án, đề án, phương án để khai thác khoáng sản trái phép; kiểm tra thường xuyên, đột xuất để xử lý triệt để các tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác, tập kết khoáng sản trái phép không để xảy ra điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường mong nhận được sự phối hợp của UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lưu VT, ĐCKS (Hiện).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Duy Khôi